刑法20 筆記：瀆職罪概論與賄賂罪

> 來源：刑法20 課程字幕 00:00:00 ~ 01:18:00

🕮 法條原文速查

> **§121**（不違背職務之受賄罪）
> I 公務員或仲裁人對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者，處七年以下有期徒刑，得併科七十萬元以下罰金。
> II 犯前項之罪者，所收受之賄賂沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

> **§122**（違背職務之受賄罪及行賄罪）
> I 公務員或仲裁人對於違背職務之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科二百萬元以下罰金。
> II 因而為違背職務之行為者，處無期徒刑或五年以上有期徒刑，得併科四百萬元以下罰金。
> III 對於公務員或仲裁人關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金。
> → 建議查閱最新六法原文確認刑度

> **§123**（準受賄罪）
> 於未為公務員或仲裁人時，預以職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益，而於為公務員或仲裁人後履行者，以公務員或仲裁人要求、期約或收受賄賂或其他不正利益論。

📋 實務見解原文速查

> **最高法院刑事大法庭 108 年度台上大字第 2306 號裁定**：「職務上行為」之認定，採**實質影響力說**，不以法定職權為限，凡與職務具有關連性之行為，皆屬之。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「瀆職罪的分類？」	分二大類：**貪汙**（§121/§122/§123/§131）與**濫權**（§120/§124-§130）
「受賄三行為態樣（公務員端）？」	**要求**（單方發起）→ **期約**（雙方合意）→ **收受**（實際取得），不以三階段齊備為必要
「行賄端的三行為態樣？」	**行求**（單方發起）→ **期約**（雙方合意）→ **交付**（實際給付），刑法僅§122 III 處罰行賄**違背職務**之行為
「『職務上行為』採何說？」	大法庭裁定採**實質影響力說**，不限法定職權，只要與職務有實質關連即可
「§121 與 §122 的區別？」	§121＝**不違背職務**之受賄；§122＝**違背職務**之受賄（刑度較重）
「§122 第二項加重要件？」	收賄後**因而為違背職務行為**，需有時序上的因果關係（先收賄→後違背）
「§123 準受賄的成立時點？」	要求/期約/收受在**擔任公務員之前**，但須**就任後實際履行**才成立
「賄賂或不正利益的範圍？」	**賄賂**＝可以金錢計算者；**不正利益**＝無法以金錢衡量但具價值者（如性招待）

一、刑法分則學習導論

(一) 總則與分則的差異

- **總則**：概念抽象、體系性強，重在「推理」
- **分則**：內容瑣碎、罪名繁多，重在「記憶」
- 分則特色：各罪要件容易混淆，需靠反覆接觸強化印象

(二) 分則教學順序

```
分則結構
├── 國家法益犯罪（先教）
│    ├── 瀆職罪章（Ch. 4）
│    ├── 內亂外患罪（Ch. 1-2）
│    └── 妨害國交罪（Ch. 3）等
├── 社會法益犯罪
│    ├── 公共危險罪
│    └── 偽造文書罪 等
└── 個人法益犯罪
     ├── 殺人罪
     ├── 傷害罪
     └── 財產犯罪 等
```

> **教學策略**：先從國家法益犯罪講起，因考試配分相對低但概念獨立，適合建立分則分析的感覺。

二、瀆職罪章體系概說

(一) 瀆職罪的分類

```
瀆職罪章
├── 貪汙型瀆職
│    ├── §121 職務上受賄罪（不違背職務）
│    ├── §122 違背職務受賄罪（含行賄處罰）
│    ├── §123 準受賄罪（事前受賄）
│    └── §131 圖利罪
│
└── 濫權型瀆職
     ├── §120 委棄守地罪
     ├── §124 枉法裁判罪
     ├── §125 濫權追訴處罰罪
     ├── §126 凌虐人犯罪
     ├── §127 違法行刑罪
     ├── §128 越權受理訴訟罪
     ├── §129 違法徵收及抑留剋扣罪
     └── §130 廢弛職務釀成災害罪
```

(二) 瀆職罪與貪汙治罪條例的關係

- 貪汙治罪條例為**特別法**，優先適用
- 但刑法瀆職罪章仍為**基礎規定**，考試出題以刑法為主

三、§121 不違背職務之受賄罪

(一) 構成要件分析

要件	說明
主體	公務員或仲裁人（身分犯）
客觀行為	對於**職務上之行為**，要求、期約或收受
行為客體	**賄賂**或**其他不正利益**
對價關係	行為與職務之間須有對價關係

(二) 行為態樣：三階段遞進

```
受賄端（公務員）                    行賄端（相對人）
要求（單方發起）      ⟷      行求（單方發起）
       ↓                              ↓
期約（達成合意）      ⟷      期約（達成合意）
       ↓                              ↓
收受（實際取得）      ⟷      交付（實際給付）
```

> **注意**：三階段為犯罪行為的**遞進樣態**，不以三階段齊備為必要。「要求」即已成罪，不須對方同意。

(三)「賄賂」與「不正利益」

類型	定義	舉例
賄賂	可以金錢計算之財物	現金、禮券、股票
不正利益	無法以金錢直接衡量，但具有經濟價值或其他利益	性招待、公司職位、升遷機會

(四)「對價關係」

- 賄賂或不正利益須與公務員之**職務上行為**具有對價關係
- 若僅為社交往來、禮貌性餽贈，不具對價關係 → 不成立本罪

(五)「職務上行為」的認定：核心爭議

學說	內涵	結論
法定職權說	以法令明定之職務範圍為限	範圍較窄
實質影響力說（大法庭採）	不限法定職權，凡公務員基於職務地位，對特定事務具有**實質影響力**者均屬之	範圍較廣

> **大法庭裁定（108台上大2306）**：正式確認採**實質影響力說**。

案例：鮭魚改名事件（課堂舉例）

- 事實：某區公所承辦戶籍登記之公務員，處理民眾改名申請
- 分析：只要民眾給予公務員好處，希望公務員在職務上「幫忙處理」，即可構成§121 的對價關係
- 重點：改名本身雖然合法，但「為合法行為而收受好處」仍該當§121（不違背職務）

(六) 行賄端的處罰

行賄類型	處罰規定	說明
行賄**違背職務**之行為	§122 III	處三年以下有期徒刑
行賄**不違背職務**之行為	刑法**無處罰**	貪汙治罪條例另有規定

> **注意**：刑法僅處罰行賄「違背職務」之行為（§122 III），對於行賄「不違背職務」的行為，刑法不罰。

四、§122 違背職務之受賄罪

(一) 與 §121 的區別

- §121：收賄後做的是**依法該做的事**（不違背職務）
- §122：收賄後做的是**不應做或違法的事**（違背職務）
- 刑度差異：§122 顯著高於 §121

(二) §122 第一項：基本規定

- 要件：對於**違背職務之行為**，要求、期約或收受賄賂
- **違背職務**＝①明確違法 ②與職務有關聯性
- 案例：轄區外賭場案 → 管轄範圍外的事項，仍可能構成（實質影響力說）

(三) §122 第二項：加重規定

- 要件：受賄後**因而為違背職務之行為**
- 關鍵：需有**時序上的因果關係**
    - 先收賄 → 後違背職務 ✓
    - 先違背職務 → 後收賄（事後酬謝）→ 不構成第二項，僅成立第一項

```
§122 第一項 vs 第二項
│
├── 第一項：要求/期約/收受賄賂（違背職務方面）→ 尚未實際違背
│
└── 第二項：收賄後「因而」為違背職務之行為 → 已實際違背
                加重處罰（無期徒刑或五年以上）
```

五、§123 準受賄罪

(一) 立法目的

- 堵住漏洞：處罰**尚未就任公務員就先收賄**的行為（事前受賄、超前部署）

(二) 成立要件

要件	說明
時點	在未為公務員（或仲裁人）時
行為	預以職務上之行為，要求、期約或收受賄賂
履行	須於就任公務員後**實際履行**

> **注意**：若就任後**未履行**，則不成立§123。這是本罪的特殊要件。

(三) 性質

- **身分犯**：雖收賄時尚非公務員，但法律擬制其地位
- 處罰以§121（不違背職務受賄）論

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§121	不違背職務之受賄罪	賄賂罪基本型
§122	違背職務之受賄罪	加重型賄賂罪（含行賄罰則）
§123	準受賄罪	事前受賄（就任前收賄、就任後履行）

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
108台上大2306裁定	「職務上行為」採**實質影響力說**，不限法定職權